

대출거래약정서(가계용)

수입
인지

본인 및 자서확인	담 당	책임자	관리자	부점장

주식회사 **하나은행** 앞표

은행은 본인에게 이 약정서상의 중요한 내용을 설명하여야 하며, 은행여신거래기본약관(기계용) 및 이 약정서의 사본을 교부하여야 합니다.

1. 본인은 주식회사 하나은행(이하 “은행”이라 합니다.)과 아래의 조건에 따라 대출거래를 함에 있어 은행여신거래기본약관(가계용), 예금거래기본약관 및 입출금이 자유로운 예금약관(통장대출의 경우)이 적용됨을 승인하고, 다음 각 조항을 확인합니다.
2. 본인은 은행여신거래기본약관(가계용)과 이 약정서 사본을 확실히 수령하고, 주요 내용에 대하여 충분한 설명을 듣고 이해하였습니다.
3. 변동금리대출은 대출상환을 완료할 때까지 대출이자율이 인상될 수 있으며, 대출이자율 인상시에는 재무적 부담이 증가될 수 있다는 내용에 대하여 충분한 설명을 듣고 이해하였습니다.

본인	(서명 또는 인)	주소
----	-----------	----

제1조 거래조건 대출조건은 다음과 같습니다.(거래방식이 수개인 경우 은행직원의 설명을 듣고 해당되는 "□"내에 "√" 표시합니다.)

대출과목			거래구분	☐ 한도거래 ☐ 개별거래	
대출(한도)금액	금				



제2조 대출이자율의 변동

① 제1조에서 선택한 고정금리 또는 변동금리에 의한 대출이자율은 대출개시일(분할취급대출은 건별로 매 대출실행일) 현재의 「기준금리 + 가산금리」에 의해 결정되며, 변동금리에 의한 대출이자율은 매 금리변동주기가 도래하는 날에 변경하여 적용됩니다.

② 제1조에서 선택한 각 ‘기준금리’는 다음 각 호와 같이 적용됩니다.

1. 금융채(AAA)유통수익률(3개월물, 6개월물, 1년물, 3년물, 5년물)은 대출개시일과 매 금리변동 주기(3개월, 6개월, 12개월, 36개월, 60개월)가 도래하는 날에 대해 한국금융투자협회에서 고시하는 직전 영업일의 기간별 금융채(AAA)유통수익률을 적용합니다. 단, 한국금융투자협회 고시 수익률 중 KIS채권평가, 한국자산평가, 나이스피앤아이에서 고시하는 유통수익률의 단순평균으로 하며 소수점 넷째 자리에서 절사합니다.

2. COFX는 대출개시일과 매 금리변동주기가 도래하는 날 직전 영업일에 전국 은행연합회에서 고시하는 가장 최근의 신규취급액기준 COFX 또는 잔액기준 COFX 또는 신잔액기준COFX를 적용합니다.

3. CD유통수익률은 대출개시일과 매 금리변동 주기가 도래하는 날에 한국금융투자협회에서 고시하는 직전 영업일의 CD91일물 유통수익률을 적용합니다.

4. 국고채권 유통수익률은 대출개시일의 직전 영업일에 한국금융투자협회에서 고시하는 KIS채권평가, 한국자산평가, 나이스피앤아이 유통수익률의 단순평균으로 하며, 소수점 넷째자리에서 절사하여 적용합니다.

5. u-보금자리론(기본형) 10년만기 대출금리는 한국주택금융공사에서 고시하는 매 금리변동 주기가 도래하는 달의 u-보금자리론 기본형 10년만기 대출금리를 적용합니다.

③ 고정금리와 변동금리 혼합형 여신의 경우, 제1조에서 정한 고정금리 적용기간 중 최초 약정한 고정금리가 적용되며, 이후 고정금리 적용이 완료되어 변동금리 적용시에는 고객과 별도의 약정 없이 제1조에서 정한 조건에 따라 은행에서 자동으로 변동금리를 적용합니다.

④ 예·적·부금 담보대출 등은 담보로 제공된 예·적·부금 등의 수신금리 연동 또는 고정금리 등 은행이 별도로 정한 바에 따라 이자율을 적용합니다.

제3조 지연배상금

① 이자·분할상환원(리)금을 그 기일에 지급하지 아니한 때에는 지급하여야 할 금액에 대하여 그 다음 날부터 지연배상금을 지급하기로 합니다.

② 대출기간 만료일에 채무를 이행하지 아니하거나, 은행여신거래기본약관(가계용) 제7조에 의하여 기한의 이익을 상실한 때에는 그 다음 날부터 대출금잔액에 대하여 지연배상금을 지급하기로 합니다.

③ 한도대출(통장대출)의 경우, 이자 및 지연배상금의 원가는 한도금액 이내에 서만 가능하고, 한도금액 부족으로 이자가 일부라도 원가되지 않은 경우에는 동 금액에 대하여 그 다음 날부터 지연배상금을 지급하기로 합니다. 이 경우 통장대출 실행시정계좌에 부족금액을 입금 하기로 하며, 입금된 자금은 이자 및 지연배상금 변제에 최우선적으로 충당하기로 합니다.

제4조 중도상환해약금

① 본인이 은행으로부터 받은 대출금의 일부 또는 전부를 당초 약정한 대출기일(기한연장된 경우 연장된 기일 포함. 이하 같음) 이전에 상환(이하 “중도상환”이라 한다)하는 때에는 제1조에서 정하는 바에 따라 중도상환해약금을 은행에 지급하기로 합니다.

② 대출잔여일수 등은 다음과 같이 계산합니다.

1. ‘대출잔여일수’는 상환방법에 관계없이 대출기간에서 최초 대출개시일로부터 중도상환일까지의 경과일수를 차감하여 계산합니다.

2. ‘대출기간’은 대출실행방법에 관계없이 최초 대출개시일로부터 약정기일까지의 일수로 계산하되, 3년을 초과하는 경우에는 3년(일수)을 적용합니다.

③ 중도상환해약금은 대출개시일로부터 3년(기한연장 포함)까지 적용합니다.

④ 분할상환대출금을 중도상환하는 경우에는 각 분할상환 대출금에 대하여 중도상환해약금을 계산하며, 일부 중도 상환인 경우에는 먼저 기일도래하는 분할상환금부터 상환하는 것으로 하여 중도상환해약금을 계산합니다.

⑤ 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 중도상환해약금을 면제하기로 합니다.

1. 은행여신거래기본약관(가계용) 제7조에서 정한 기한의 이익 상실, 상계 등의

사유로 은행이 대출금을 기한 전에 회수하는 경우

2. 잔여대출기간이 3개월 미만인 경우

3. 채무자의 사망 또는 천재지변에 의한 경우

4. 은행이 정하는 고정금리 인정기준 주택담보대출로 전환하는 변동금리 주택담보대출인 경우

5. 기타 은행이 정하는 경우

⑥ 제1항 내지 제4항에도 불구하고 대출 상품별 추가 약정에 의해 별도로 중도상환해약금을 정한 경우에는 그에 따릅니다.

제5조 담보·보험

본인은 은행의 다른 의사표시가 없는 한, 이 약정에 의해 실행된 대출로 매입 또는 건축한 해당 부동산을 은행에 담보로 제공하기로 하며, 은행이 요청하는 경우 은행이 동의하는 종류와 금액의 보험에 가입하고 그 보험금 청구권에 은행을 위하여 질권을 설정하기로 합니다.

제6조 인지세의 부담

① 이 약정서 작성에 따른 인지세는 각 50%씩 본인과 은행이 부담합니다.

② 제1항에 의하여 본인이 부담하기로 한 인지세를 은행이 대신 지급한 경우에는 은행여신거래기본약관(가계용) 제4조에 준하여 곧 갚기로 합니다.

제7조 자료의 제출 등

① 본인은 은행이 은행여신거래기본약관(가계용) 제18조에 근거하여 요청하는 자료를 곧 제출하기로 합니다.

② 본인은 은행이 따로 정한 부채현황표를 제출함에 있어 본인의 부채내역을 빠짐없이 기재하여야 하며, 은행이 별도로 조회한 한국신용정보원 신용정보자료로 대신할 수 있도록 합니다. 다만, 신용정보자료에 부채현황 등이 누락된 경우에는 관련 내용을 신용정보자료 여백에 포함시켜 제출하기로 합니다.

③ 제1항 내지 제2항의 제출자료가 허위, 위·변조, 불성실 작성 또는 고의적인 부실자료로 확인된 경우에는 본인은 은행여신거래기본약관(가계용) 제7조에 따른 기한전 채무 변제무의 부담과 아울러 “일반신용정보관리규약”에 의한 신용도판단정보로 등록됨을 확인합니다.

제8조 대출기간 자동(무자서)연장

① 제1조의 대출기간 자동연장에 따라 약정서를 작성하지 않고 기간을 연장하는 경우에도 신용평점의 변경, 은행과 계약한 거래조건의 변동 등에 따라 이자율이 상승하거나 하락할 수 있습니다.

② 변경된 이자율 등에 이의가 있을 때에는 변경기준일로부터 1개월 내에 본 약정을 해지할 수 있으며, 이 경우 해지일까지는 변경 전 이자율 등을 적용하기로 하고 그 해지로 인하여 발생한 은행에 대한 반환채무이행을 지체하는 경우에는 변경 전 지연배상금률을 적용하기로 합니다. 또한, 동 기간 내에 이의를 제기하지 않을 경우에는 변경된 내용에 동의한 것으로 합니다.

③ 유선을 통한 연장에 동의하지 않을 경우에는 영업점에 방문하여 별도의 약정서를 작성 후 연장하기로 합니다.

④ 다음의 경우에는 자동연장 처리되지 않을 수 있습니다.

1. 대출기일 현재 연체 중인 경우

2. “일반신용정보관리규약”상 신용도판단정보 등에 등록된 경우

3. 기타 외부감독규정 및 은행의 내규 등에 따른 자동연장조건이 안될 경우

제9조 대출실행 중단

은행은 대출계약 체결 후 대출실행 전에 차주에게 대출증가, 연체 발생, 신용평점 하락 등 차주의 신용위험, 상환능력이 악화되거나 차주가 제공한 정보의 내용이 달라져 대출 실행에 중대한 영향을 미치는 경우 대출을 실행하지 않을 수 있습니다.



① 이 약정에 의한 채무를 담보하기 위하여 아래에 표시한 예금 등에 질권을 설정하고 은행 앞으로 그 증서(통장)의 인도를 마칩니다.

③ 예금 등이 기간연장·개서·갱신·분할·병합·중액·감액 또는 이자 원가된 경우에도 그 위에 (근)질권의 효력이 미침을 승인하며, 그 목적인 신탁이 기간연장되거나 연체로 말미암아 자동연장 처리된 경우에 있어서도 그에 대한 수익권 위에 효력이 미침을 승인합니다.

■ (근)질권의 목적인 예금 등의 표시 (단위: 원)

종 별		
증서번호 또는 계좌번호		
명의인(또는위탁자)		
수익자		
(년 월 일까지 입금누계)		
담보한도액(설정금액)		
증 서 일 자		
지 급 기 일		
인감대조 확인필	담당자	복수 확인자

제11조 기타 특약사항

대출금 입금(실행) 계좌		원(리)금 및 이자 자동이체 결제계좌	
무인감 · 무통장 출금 동의	원(리)금 · 수수료 지급 동의	은행여신거래기본약관(가계용) 등에 의하여 본인이 부담할 원금, 원리금, 이자, 대출관련 수수료에 대하여 자동이체 결제계좌에서 별도의 지급청구서 작성 없이 출금 처리함에 이의 없음을 확인합니다.	
	비용의 납부 동의	다음의 비용에 대하여 대출금 입금(실행)계좌에서 별도의 지급청구서 작성 없이 출금 처리함에 이의 없음을 확인합니다. ☐ 수입인지대 ☐ 보험료 ☐ 보증료 ☐ 국민주택채권할인비용 ☐ 기타비용()	본인 (서명/인)
예금담보대출 상계 후 잔액 반환계좌번호		☐ 대출금 입금계좌와 동일 ☐ 자동이체 결제계좌와 동일 ☐ 잔액 반환계좌번호 별도 지정 (은행명: 계좌번호: 예금주:) * 담보제공자와 반환계좌의 예금주는 동일하여야 함.	

3-06-1040(10-3) (210×297) NCR74g/m² (2021.03 개정)
(보존연한: 완제일로부터 5년)
준법감시인 심의필 제 2021-약과-162 호(2021.03.23)



대출거래약정서(가계용)

주식회사 **하나은행** 앞표

은행은 본인에게 이 약정서상의 중요한 내용을 설명하여야 하며, 은행여신거래기본약관(가계용) 및 이 약정서의 사본을 교부하여야 합니다.

1. 본인은 주식회사 하나은행(이하 “은행”이라 합니다.)과 아래의 조건에 따라 대출거래를 함에 있어 은행여신거래기본약관(가계용), 예금거래기본약관 및 입출금이 자유로운 예금약관(통장대출의 경우)이 적용됨을 승인하고, 다음 각 조항을 확인합니다.
2. 본인은 은행여신거래기본약관(가계용)과 이 약정서 사본을 확실히 수령하고, 주요 내용에 대하여 충분한 설명을 듣고 이해하였 습니다.
3. 변동금리대출은 대출상환을 완료할 때까지 대출이자율이 인상될 수 있으며, 대출이자율 인상시에는 재무적 부담이 증가될 수 있다는 내용에 대하여 충분한 설명을 듣고 이해하였습니다.

본인	(서명 또는 인)	주소
----	-----------	----

제1조 거래조건 대출조건은 다음과 같습니다.(거래방식이 수개인 경우 은행직원의 설명을 듣고 해당되는 "□"내에 "√" 표시합니다.)

대출과목		거래구분	☐ 한도거래 ☐ 개별거래	
대출(한도)금액	금 원 (₩)			
대출개시일	☐ 대출실행(한도약정)일 ☐ 년 월 일		대출기간 만료일	☐ 대출실행(한도약정)일로부터 년 개월 ☐ 년 월 일
대출이자율 (연이율)	☐ 고정금리 (은행여신거래기본약관 (가계용) 제3조 제2항 제1호 선택)		대출기간 만료일까지 ☐ 연 () % ☐ () 물 국고채권 유통수익률 + () % ☐ 기타 () + () %	
	☐ 변동금리 (은행여신거래기본약관 (가계용) 제3조 제2항 제2호 선택)		☐ () 물 금융채(AAA)유통수익률 + () % ☐ 신규취급액기준 COFIX ☐ 잔액기준 COFIX + () % ☐ 신잔액기준 COFIX + () % ☐ 91일물 CD유통수익률 ☐ 수신금리 + () % ☐ 기타 () + () %	
			금리변동 주기 ()개월	
	☐ 혼합금리 (은행여신거래기본약관 (가계용) 제3조 제2항 제2호 선택)		고정금리 대출개시일로부터 ()년 ()개월간 ☐ 고정금리 () % ☐ () 물 금융채(AAA)유통수익률 + () % ☐ 기타 () + () %	
			금리변동 주기 ()개월	
	변동금리 (고정금리 적용기간 만료 이후) ☐ 신규취급액기준 COFIX + () % ☐ 잔액기준 COFIX + () % ☐ 신잔액기준 COFIX + () % ☐ u-보금자론 고정금리(기본형) 10년만기 대출금리 + 가산금리 () % 또는 차감금리 () % ☐ 기타 () + () %			
이자 및 지연배상금을 계산방법	1. 1년을 365일(윤년은 366일)로 보고 1일 단위로 계산합니다. 2. 지연배상금률은 제1조에 의해 결정된 약정이자율에 연체가산율 () %를 더하여 결정하며, 최고 연 () %로 합니다.			
중도상환해약금	☐ 대상 ☐ 비대상		중도상환해약금은 중도상환금액 X 중도상환해약율을 () %를 적용합니다.	
대출실행방법	☐ 대출개시일에 전액 실행합니다. ☐ 대출개시일로부터 ()년 ()월 이내에서 중병서류나 현물 등에 의하여 은행이 필요금액을 확인하고 분할 실행합니다. ☐ 대출개시일로부터 ()년 ()월 이내에서 매 ()개월 마다 분할 실행합니다. ☐ 본인의 청구가 있는대로 실행합니다.(통장대출) ☐ 기타 ()			
상환방법	☐ 일시상환		☐ 대출기간 만료일에 전액 상환합니다. ☐ 자유로이 상환하되, 대출기간 만료일에 전액 상환합니다.(통장대출)	
	☐ 분할상환 (감액)		거치기간	☐ 없음 ☐ ()년 ()월
			상환방법	☐ 거치기간 만료일로부터 매 ()개월 마다 (☐ 원리금, ☐ 원금)균등분할 상환(감액)합니다. ☐ 대출금액(한도) 중 금 ()원은 대출기간 만료일에 상환하며, 나머지 대출금액(한도)는 거치기간 만료일로부터 매 ()개월 마다 (☐ 원리금, ☐ 원금)균등분할 상환(감액)합니다. ☐ 기타 ()
				분할상환(감액)일 매월 ()일로 하며, 해당일이 은행 영업일이 아닌 경우 다음 영업일로 합니다.
은행 영업시간 마감 이후 ATM 또는 전자금융매체를 통한 계좌 입금분은 당일 중 상환으로 처리되지 않을 수 있음을 유의하시기 바랍니다.				
이자지급방법	☐ 최초이자: 대출개시일로부터 ()개월 이내에, 그 후의 이자는 지급한 이자의 계산 최종일 익일부터 ()개월 이내에 지급합니다. ☐ 분할상환금 원금 상환일(대출한도 분할감액일) 또는 월적립금 납입일에 지급합니다. ☐ 매월 ()일에 지급합니다. ☐ 은행이 정한 매월 결산일에 지급합니다.(통장대출) ☐ 기타 ()			
대출기간 자동연장	대출기간 만료시 은행이 정한 기준에 따라 대출기간 연장 여부를 심사하여 승인을 득한 경우, 은행은 “대출기간 연장 및 금리변경” 에 관하여 별도의 약정을 징구하지 아니하고 상환기일의 연장 및 금리변경 처리하기로 하며, 은행은 연장된 대출금의 이자율과 새로운 상환기일 등을 연장 후 15일 이내에 유선 또는 서면 등으로 통지하기로 합니다.			

제2조 대출이자율의 변동

① 제1조에서 선택한 고정금리 또는 변동금리에 의한 대출이자율은 대출개시일(분할취급대출은 건별로 매 대출실행일) 현재의 「기준금리 + 가산금리」에 의해 결정되며, 변동금리에 의한 대출이자율은 매 금리변동주기가 도래하는 날에 변경하여 적용됩니다.

② 제1조에서 선택한 각 ‘기준금리’는 다음 각 호와 같이 적용됩니다.

1. 금융채(AAA)유통수익률(3개월물, 6개월물, 1년물, 3년물, 5년물)은 대출개시일과 매 금리변동 주기(3개월, 6개월, 12개월, 36개월, 60개월)가 도래하는 날에 대해 한국금융투자협회에서 고시하는 직전 영업일의 기간별 금융채(AAA)유통수익률을 적용합니다. 단, 한국금융투자협회 고시 수익률 중 KIS채권평가, 한국자산평가, 나이스피앤아이에서 고시하는 유통수익률의 단순평균으로 하며 소수점 넷째 자리에서 절사합니다.

2. COFX는 대출개시일과 매 금리변동주기가 도래하는 날 직전 영업일에 전국 은행연합회에서 고시하는 가장 최근의 신규취급액기준 COFX 또는 잔액기준 COFX 또는 신잔액기준COFX를 적용합니다.

3. CD유통수익률은 대출개시일과 매 금리변동 주기가 도래하는 날에 한국금융투자협회에서 고시하는 직전 영업일의 CD91일물 유통수익률을 적용합니다.

4. 국고채권 유통수익률은 대출개시일의 직전 영업일에 한국금융투자협회에서 고시하는 KIS채권평가, 한국자산평가, 나이스피앤아이 유통수익률의 단순평균으로 하며, 소수점 넷째자리에서 절사하여 적용합니다.

5. u-보금자리론(기본형) 10년만기 대출금리는 한국주택금융공사에서 고시하는 매 금리변동 주기가 도래하는 달의 u-보금자리론 기본형 10년만기 대출금리를 적용합니다.

③ 고정금리와 변동금리 혼합형 여신의 경우, 제1조에서 정한 고정금리 적용기간 중 최초 약정한 고정금리가 적용되며, 이후 고정금리 적용이 완료되어 변동금리 적용시에는 고객과 별도의 약정 없이 제1조에서 정한 조건에 따라 은행에서 자동으로 변동금리를 적용합니다.

④ 예·적·부금 담보대출 등은 담보로 제공된 예·적·부금 등의 수신금리 연동 또는 고정금리 등 은행이 별도로 정한 바에 따라 이자율을 적용합니다.

제3조 지연배상금

① 이자·분할상환원(리)금을 그 기일에 지급하지 아니한 때에는 지급하여야 할 금액에 대하여 그 다음 날부터 지연배상금을 지급하기로 합니다.

② 대출기간 만료일에 채무를 이행하지 아니하거나, 은행여신거래기본약관(가계용) 제7조에 의하여 기한의 이익을 상실한 때에는 그 다음 날부터 대출금잔액에 대하여 지연배상금을 지급하기로 합니다.

③ 한도대출(통장대출)의 경우, 이자 및 지연배상금의 원가는 한도금액 이내에 서만 가능하고, 한도금액 부족으로 이자가 일부라도 원가되지 않은 경우에는 동 금액에 대하여 그 다음 날부터 지연배상금을 지급하기로 합니다. 이 경우 통장대출 실행시정계좌에 부족금액을 입금 하기로 하며, 입금된 자금은 이자 및 지연배상금 변제에 최우선적으로 충당하기로 합니다.

제4조 중도상환해약금

① 본인이 은행으로부터 받은 대출금의 일부 또는 전부를 당초 약정한 대출기일(기한연장된 경우 연장된 기일 포함. 이하 같음) 이전에 상환(이하 “중도상환”이라 한다)하는 때에는 제1조에서 정하는 바에 따라 중도상환해약금을 은행에 지급하기로 합니다.

② 대출잔여일수 등은 다음과 같이 계산합니다.

1. ‘대출잔여일수’는 상환방법에 관계없이 대출기간에서 최초 대출개시일로부터 중도상환일까지의 경과일수를 차감하여 계산합니다.

2. ‘대출기간’은 대출실행방법에 관계없이 최초 대출개시일로부터 약정기일까지의 일수로 계산하되, 3년을 초과하는 경우에는 3년(일수)을 적용합니다.

③ 중도상환해약금은 대출개시일로부터 3년(기한연장 포함)까지 적용합니다.

④ 분할상환대출금을 중도상환하는 경우에는 각 분할상환 대출금에 대하여 중도상환해약금을 계산하며, 일부 중도 상환인 경우에는 먼저 기일도래하는 분할상환금부터 상환하는 것으로 하여 중도상환해약금을 계산합니다.

⑤ 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 중도상환해약금을 면제하기로 합니다.

1. 은행여신거래기본약관(가계용) 제7조에서 정한 기한의 이익 상실, 상계 등의

사유로 은행이 대출금을 기한 전에 회수하는 경우

2. 잔여대출기간이 3개월 미만인 경우

3. 채무자의 사망 또는 천재지변에 의한 경우

4. 은행이 정하는 고정금리 인정기준 주택담보대출로 전환하는 변동금리 주택담보대출인 경우

5. 기타 은행이 정하는 경우

⑥ 제1항 내지 제4항에도 불구하고 대출 상품별 추가 약정에 의해 별도로 중도상환해약금을 정한 경우에는 그에 따릅니다.

제5조 담보·보험

본인은 은행의 다른 의사표시가 없는 한, 이 약정에 의해 실행된 대출로 매입 또는 건축한 해당 부동산을 은행에 담보로 제공하기로 하며, 은행이 요청하는 경우 은행이 동의하는 종류와 금액의 보험에 가입하고 그 보험금 청구권에 은행을 위하여 질권을 설정하기로 합니다.

제6조 인지세의 부담

① 이 약정서 작성에 따른 인지세는 각 50%씩 본인과 은행이 부담합니다.

② 제1항에 의하여 본인이 부담하기로 한 인지세를 은행이 대신 지급한 경우에는 은행여신거래기본약관(가계용) 제4조에 준하여 곧 갚기로 합니다.

제7조 자료의 제출 등

① 본인은 은행이 은행여신거래기본약관(가계용) 제18조에 근거하여 요청하는 자료를 곧 제출하기로 합니다.

② 본인은 은행이 따로 정한 부채현황표를 제출함에 있어 본인의 부채내역을 빠짐없이 기재하여야 하며, 은행이 별도로 조회한 한국신용정보원 신용정보자료로 대신할 수 있도록 합니다. 다만, 신용정보자료에 부채현황 등이 누락된 경우에는 관련 내용을 신용정보자료 여백에 포함시켜 제출하기로 합니다.

③ 제1항 내지 제2항의 제출자료가 허위, 위·변조, 불성실 작성 또는 고의적인 부실자료로 확인된 경우에는 본인은 은행여신거래기본약관(가계용) 제7조에 따른 기한전 채무 변제무의 부담과 아울러 “일반신용정보관리규약”에 의한 신용도판단정보로 등록됨을 확인합니다.

제8조 대출기간 자동(무자서)연장

① 제1조의 대출기간 자동연장에 따라 약정서를 작성하지 않고 기간을 연장하는 경우에도 신용평점의 변경, 은행과 계약한 거래조건의 변동 등에 따라 이자율이 상승하거나 하락할 수 있습니다.

② 변경된 이자율 등에 이의가 있을 때에는 변경기준일로부터 1개월 내에 본 약정을 해지할 수 있으며, 이 경우 해지일까지는 변경 전 이자율 등을 적용하기로 하고 그 해지로 인하여 발생한 은행에 대한 반환채무이행을 지체하는 경우에는 변경 전 지연배상금률을 적용하기로 합니다. 또한, 동 기간 내에 이의를 제기하지 않을 경우에는 변경된 내용에 동의한 것으로 합니다.

③ 유선을 통한 연장에 동의하지 않을 경우에는 영업점에 방문하여 별도의 약정서를 작성 후 연장하기로 합니다.

④ 다음의 경우에는 자동연장 처리되지 않을 수 있습니다.

1. 대출기일 현재 연체 중인 경우

2. “일반신용정보관리규약”상 신용도판단정보 등에 등록된 경우

3. 기타 외부감독규정 및 은행의 내규 등에 따른 자동연장조건이 안될 경우

제9조 대출실행 중단

은행은 대출계약 체결 후 대출실행 전에 차주에게 대출증가, 연체 발생, 신용평점 하락 등 차주의 신용위험, 상환능력이 악화되거나 차주가 제공한 정보의 내용이 달라져 대출 실행에 중대한 영향을 미치는 경우 대출을 실행하지 않을 수 있습니다.

은행여신거래기본약관 - 가계용

이 은행여신거래기본약관 (이하 “약관”이라 합니다)은 하나은행 (이하 “은행”이라 합니다)과 거래처 (이하 “채무자”라 합니다)와의 상호신뢰를 바탕으로 여신거래의 원활하고 공정한 처리를 위하여 만들어진 것입니다.

은행은 이 약관을 모든 영업점 및 전자금융매체에 비치·게시하고, 채무자는 이를 열람하거나 그 교부를 청구할 수 있습니다.

제1조 적용범위

이 약관은 주택자금 기타의 가계자금대출과 이에 준하는 가계부업자금대출, 지급보증 등의 가계용 여신에 관련된 은행과 개인인 채무자 사이의 모든 거래에 적용됩니다.

제2조 어음채권과 여신채권

채무자(차주, 지급보증신청인 등 은행에 대하여 채무를 부담하는 사람을 말합니다. 이하 같습니다)가 발행·배서·보증·인수한 어음에 의한 여신의 경우, 은행은 어음채권 또는 여신채권의 어느 것에 의하여도 청구할 수 있습니다.

제3조 이자 등과 지연배상금

- ① 이자, 보증료, 수수료 등(이하 “이자 등”이라고 합니다.)의 율, 계산방법, 지급의 시기 및 방법에 관해, 은행은 법령이 허용하는 한도 내에서 정할 수 있으며, 채무자가 해당사항을 계약체결 전에 상품설명서 및 홈페이지 등에서 확인할 수 있도록 합니다.
- ② 이자 등의 율은 거래계약시에 채무자가 다음의 각 호 중 하나를 선택하여 적용할 수 있습니다.
 1. 채무의 이행을 완료할 때까지 은행이 그 율을 변경할 수 없음을 원칙으로 하는 것
 2. 채무의 이행을 완료할 때까지 은행이 그 율을 수시로 변경할 수 있는 것
- ③ 제2항 제1호를 선택한 경우에 채무이행완료 전에 국가경제·금융사정의 급격한 변동 등으로 계약당시에 예상할 수 없는 현저한 사정변경이 생긴 때에는 은행은 채무자에 대한 개별통지에 의하여 그 율을 인상·인하할 수 있기로 합니다. 이 경우 변경요인이 해소된 때에는 은행은 해소된 상황에 부합하도록 변경하여야 합니다.
- ④ 제2항 제2호를 선택한 경우에 이자 등의 율에 관한 은행의 인상·인하는 건전한 금융관행에 따라 합리적인 범위내에서 이루어져야 합니다.
- ⑤ 채무자가 은행에 대한 채무의 이행을 지체한 경우에는, 곧 지급하여야 할 금액에 대하여 법령이 정하는 제내에서 은행이 정한 율로, 1년을 365일(윤년은 366일)로 보고 1일 단위로 계산한 지체일수에 해당하는 지연배상금을 지급하기로 하되, 금융사정의 변화 그 밖의 상당한 사유로 인하여 법령에 의하여 허용되는 한도내에서 율을 변경할 수 있습니다. 다만, 외환거래에 있어서는 국제관례·상관습 등에 따릅니다.
- ⑥ 은행이 이자 등과 지연배상금의 계산방법·지급의 시기 및 방법을 변경하는 경우에, 그것이 법령에 의하여 허용되는 한도내이고 금융사정 및 그 밖의 여신거래에 영향을 미치는 상황의 변화로 인하여 필요한 것일 때에는 변경 후 최초로 이자를 납입하여야 할 날부터 그 변경된 사항이 적용됩니다.
- ⑦ 제4항, 제5항 및 제6항에 따라 변경하는 경우, 은행은 그 변경기준일부터 1개월간 모든 영업점 및 은행이 정하는 전자매체 등에 이를 게시하여야 합니다. 다만, 특정채무자에 대하여 개별적으로 변경하는 경우에는 개별통지하여야 합니다.
- ⑧ 제3항 및 제6항에 의하여 채무자에게 예상하지 못한 불이익이 초래되는 경우에, 채무자는 변경후 최초로 이자를 납입하여야 할 날부터 1개월 이내에 계약을 해지할 수 있습니다. 이 경우 해지일까지는 변경전의 이율 등을 적용하기로 하고, 채무자가 그 해지로 인하여 발생한 은행에 대한 반환채무이행을 지체한 경우에는 변경전의 지연배상금 등을 적용합니다.
- ⑨ 제4항 및 제5항 제2호에 의한 이자 등의 율과 관련하여 은행이 정하는 바에 따라 채무자는 약정 당시와 비교하여 신용상태의 현저한 변동이 있다고 인정되는 경우 합리적인 근거를 서면으로 제시하고 금리변경을 요구할 수 있습니다. 이 경우 은행은 그 적정성 여부를 성실히 심사하고 이에 따른 필요한 조치를 취할 경우 그 결과를 곧 통지하기로 합니다.

제4조 비용의 부담

- ① 채무자는 채무불이행에 따라 발생하는 다음 각 호의 비용을 부담하여야 합니다.
 1. 채무자·보증인 또는 물상보증인에 대한 은행의 채권 또는 담보권의 행사나 보전[가압류 또는 가처분 (그 해지도 포함)등]을 맡김
 2. 담보목적물의 조사 또는 추심
 3. 채무이행의 독촉을 위한 통지
- ② 제1항에 의한 비용을 채무자가 지급하지 않아서, 은행이 대신 지급한 경우에는, 채무자는 곧 이를 갚아야 합니다. 채무자가 이를 곧 갚지 아니한 때에는 은행이 대신 지급한 금액에, 대신 지급한 날부터 다 갚는 날까지의 날짜수 만큼, 상법 제54조(상사법정이율)에 의한 연 6푼의 범위 내에서 약정금리로, 1년을 365일(윤년은 366일)로 보고 1일 단위로 계산한 금액을 더하여 갚아야 합니다.
- ③ 은행은 대출약정을 하기 전에 채무자가 미리 알 수 있도록 별도의 서면에 의하여 약정이자, 기한도래일전 상환수수료 및 대출로 인하여 채무자가 부담하여야 할 부대비용의 항목과 금액을 설명하여야 합니다. 아울러 약정이자와 그 명칭에 불구하고 채무자가 부담하는 이자와 성격이 유사한 수수료 등을 합산한 실질유효금리를 산정하여 설명하여야 합니다.

제4조의2 대출계약의 철회

- ※ 동 조항은 공정거래위원회의 표준약관과 다릅니다.
- ① 채무자는 「금융소비자 보호에 관한 법률」 제46 조 및 관련규정이 정하는 바에 따라 은행과 체결한 대출계약을 철회할 수 있습니다.
 - ② 제1 항에 따라 은행과 체결한 대출계약을 철회할 수 있는 채무자가 대출금 전액에 대한 상환을 요청하는 경우, 은행은 채무자의 철회의사를 확인하여 처리합니다.

제4 조의3 위법계약의 해지

- ※ 동 조항은 공정거래위원회의 표준약관과 다릅니다.
- 채무자는 은행과 위법계약을 체결한 경우, 「금융소비자 보호에 관한 법률」 제47 조 및 관련규정이 정하는 바에 따라 해당 계약의 해지를 요구할 수 있습니다.

제5조 자금의 용도 및 사용

채무자는 여신신청시 자금의 용도를 명확하게 제시하고 은행과의 여신거래로 받은 자금을 그 거래 당초에 정해진 용도와 다른 용도로 사용하지 않습니다. 지급보증 기타 은행으로부터 받은 신용의 경우에도 또한 같습니다.

제6조 담보의 제공

채무자 또는 보증인의 책임 있는 사유로 신용이 악화되거나 담보물의 가액 감소가 현저한 경우, 채무자 또는 보증인은 채권보전을 위한 은행의 청구에 의하여 그 원상회복 및 담보의 보충을 하여야 합니다.

제7조 기한전의 채무변제 의무

※ 동 조항의 밑줄 친 부분은 공정거래위원회의 표준약관과 다릅니다.

① 채무자에 관하여 다음 각 호에서 정한 사유 중 하나라도 발생한 경우에는, 은행으로부터의 독촉·통지 등이 없어도, 채무자는 당연히 은행에 대한 모든 채무의 기한의 이익을 상실하여(지급보증거래에 있어서의 사전구상채무 발생을 포함합니다. 이하 같습니다) 곧 이를 갚아야 할 의무를 집니다.

1. 제예치금 기타 은행에 대한 채권에 대하여 가압류·압류명령이나 체납처분 압류통지가 발송된 때 또는 기타의 방법에 의한 강제집행 개시나 체납처분 착수가 있는 때. 다만, 담보재산이 존재하는 채무의 경우에는 채권회수에 중대한 장애가 있는 때에만 가압류를 사유로 기한의 이익을 상실합니다.
2. 채무자가 제공한 담보재산(제1호의 제예치금 기타 은행에 대한 채권은 제외)에 대하여 압류명령이나 체납처분 압류통지가 발송된 때 또는 기타의 방법에 의한 강제집행 개시나 체납처분 착수가 있는 때
3. 채무불이행자명부 등재신청이 있는 때
4. 어음교환소의 거래정지처분이 있을 때
5. 개인회생절차 또는 파산절차의 신청이 있는 때
6. 도피 기타의 사유로 지급을 정지한 것으로 인정된 때

② 채무자에 관하여 다음 각 호에서 정한 사유 중 하나라도 발생한 경우에는, 채무자는 당연히 당해채무의 기한의 이익을 상실하여, 곧 이를 갚아야 할 의무를 집니다. 다만, 은행은 기한의 이익 상실일 7영업일전까지 다음 각호의 채무이행 지체사실과 대출잔액 전부에 대하여 연체료가 부과될 수 있다는 사실을 채무자에게 서면으로 통지하여야 하며, 기한의 이익상실일 7영업일전까지 통지하지 않은 경우에는 채무자는 실제통지가 도달한 날부터 7영업일이 경과한 날에 기한의 이익을 상실하여 곧 이를 갚아야 할 의무를 집니다.

1. 이자를 지급하여야 할 때부터 1개월(주택담보대출의 경우 2개월)간 지체한 때
2. 분할상환금 또는 분할상환원리금의 지급을 2회(주택담보대출의 경우 3회) 이상 연속하여 지체한 때

③ 채무자에 관하여 다음 각 호에서 정한 사유 중 하나라도 발생하여 은행의 채권보전에 현저한 위험이 예상될 경우, 은행은 서면으로 변제, 압류 등의 해소, 신용의 회복 등을 독촉하고, 그 통지의 도달일부터 10일 이상으로 은행이 정한 기간이 경과하면, 채무자는 은행에 대한 모든 채무의 기한의 이익을 상실하여, 곧 이를 갚아야 할 의무를 집니다.

1. 은행에 대한 수 개의 채무 중 하나라도 기한에 변제하지 아니하거나 제2항 또는 제4항에 의하여 기한의 이익을 상실한 채무를 변제하지 아니한 때
2. 제1항 제1호 및 제2호 외의 재산에 대하여 압류·체납처분이 있는 때
3. 채무자의 제1항 제1호 외의 재산에 대하여, 민사소송법상의 담보권실행 등을 위한 경매개시가 있거나 가압류 통지가 발송되는 경우로서, 채무자의 신용이 현저하게 악화되어 채권회수에 중대한 장애가 있을 때
4. 제5조, 제18조에서 정한 약정을 위반하여 건전한 계속거래 유지가 어렵다고 인정된 때
5. 신용정보관리규약상 신용거래정보 중 연체정보·대위변제대지급정보·부도정보·관련인정보, 금융질서문란정보 및 공공기록정보로 등록된 때

④ 채무자에 관하여 다음 각 호에서 정한 사유 중 하나라도 발생한 경우에 은행은 서면으로 독촉하고, 그 통지의 도달일부터 10일 이상으로 은행이 정한 기간이 경과하면 채무자는 은행에 대해 당해채무 전부의 기한의 이익을 상실하여, 곧 이를 갚아야 할 의무를 집니다.

1. 제6조에서 정한 약정을 이행하지 아니한 때
2. 담보물에 대한 화재보험 가입의무를 이행하지 아니한 때, 은행을 해할 목적으로 담보물건을 양도하여 은행에 손해를 끼친 때, 주택자금 대출을 받아 매입 또는 건축한 당해주택의 담보제공을 지체한 때, 기타 은행과의 개별약정을 이행하지 아니하여 정상적인 거래관계 유지가 어렵다고 인정된 때
3. 보증인이 제1항에 해당하거나 제3항 제2호와 제3호에 해당하는 경우로서, 상당한 기간내에 보증인을 교체하지 아니한 때

⑤ 제4항 내지 제4항에 의하여 채무자가 은행에 대한 채무의 기한의 이익을 상실한 경우라도, 은행의 명시적 의사표시가 있거나, 은행이 분할상환금·분할상환원리금·이자·지연배상금을 받는 등 정상적인 거래의 계속이 있는 때에는, 그 채무 또는 은행이 지정하는 채무의 기한의 이익은 그 때부터 부활됩니다.

제8조 기한이익 상실의 연대보증인에 대한 통지

① 제7조 제1항 각 호에 의하여 기한이익이 상실될 때, 은행은 제1호·제4호의 경우에는 기한의 이익 상실사유가 발생한 날로부터, 제2호·제3호·제5호의 경우에는 기한의 이익 상실사유를 은행이 인정한 날로부터 각 15영업일 이내에 연대보증인에게 서면으로 그 내용을 통지하여야 합니다.

② 제7조 제3항과 제4항 각 호에 의하여 기한이익이 상실되는 경우, 은행은 기한의 이익이 상실된 날로부터 15영업일 이내에 연대보증인에게 서면으로 그 내용을 통지하여야 합니다.

③ 제1항 및 제2항에 의하여 연대보증인에게 기한이익 상실을 통지한 경우라도, 제7조 제5항에 해당되어 기한이익이 부활된 채무에 대하여는 계속거래를 위한 연대보증인의 동의를 요하지 않습니다. 이 경우 은행은 기한이익이 부활된 채무의 연대보증인에게 15영업일 이내에 서면으로 부활통지를 하여야 합니다.

④ 제7조 제2항 각 호에 의하여 기한이익이 상실되는 경우, 은행은 기한의 이익이 상실된 날로부터 15영업일 이내에 연대보증인에게 서면으로 그 내용을 통지하여야 합니다.

제9조 기한전의 임의 상환

채무자는 약정한 상환기일이 도래하기 전이라도, 미리 아무런 배상금 부담 없이 원금의 전부 또는 일부를 갚을 수 있습니다. 그러나 은행의 수수료의 정함이 있는 경우에는 채무자는 이를 부담하여야 합니다.

제10조 은행으로부터의 상계

① 채무의 변제가 도래하였거나, 제7조에 의하여 이를 곧 갚아야 할 경우, 은행은 채무자의 그 채무와 채무자의 은행에 대한 예금 기타의 채권과를 그 채권의 기한도래 여부에 불구하고, 서면통지에 의하여 상계할 수 있습니다.

② 제1항에 따라 채무자의 채무와 채무자 및 보증인의 제예치금 기타 채권(이하 “제예치금 등”이라 합니다)과를 상계할 경우, 은행은 상계에 앞서 채무자 및 보증인의 제예치금 등에 대하여 일시적인 지급정지 조치를 취할 수 있기로 하되, 채무자와 보증인의 제예치금 등에 대하여 지급정지 조치를 취한 경우에는 그 사실을 지체없이 해당 제예치금 등의 명의인에게 통지하여야 합니다.

③ 제1항에 의한 상계를 실행하는 경우에는 채무자·보증인·담보제공자의 정당한 이익을 고려하여 신속히 실행하여야 하며, 채권·채무에 대한 이자, 지연배상금의 계산기간은 은행의 상계통지가 채무자에게 도달한 날까지로 하고, 그 유효는 은행에서 정한 비에 따르기로 합니다. 이 경우, 기한 미도래 예금 등의 이율은 해당 예금 등의 가입시 은행과 약정한 이율로 합니다.

제11조 채무자로부터의 상계

- ① 채무자는 채무자의 기한도래한 예금 기타의 채권과 은행에 대한 채무를, 그 채무의 기한도래 여부에 불구하고, 서면통지에 의하여 상계할 수 있습니다. 이 경우, 상계한 예금 기타 채권의 증서·통장은, 채무자가 그 거래용으로 신고한 도장을 찍거나 서명을 하여, 지체 없이 은행에 제출하여야 합니다.
- ② 제1항에 의한 상계를 하는 경우, 채권·채무에 대한 이자, 지연배상금의 계산기간은 채무자의 상계통지가 은행에 도달한 날까지로 하고, 그 율은 은행에서 정한 바에 따르며, 수수료의 정함이 있는 때에는 채무자가 이를 부담하여야 합니다.

제12조 어음의 제시·교부

- ① 어음에 따르는 거래에 있어서, 은행이 어음채권에 의하지 아니하고 제10조에 의한 상계를 할 때에는, 은행은 그 어음을 상계와 동시에 반환하지 아니하여도 되며, 어음의 반환장소는 그 거래영업점으로 합니다. 이 경우 은행은 어음을 찾아가도록 지체없이 채무자에게 통지하여야 합니다. 제11조에 의한 상계에 따른 어음의 처리도 같습니다.
- ② 은행이 어음채권에 의하여 제10조에 의한 상계를 할 때에는, 다음 각 호의 경우에 한하여, 어음의 제시 또는 교부를 하지 않아도 되며, 이 경우의 어음의 처리도 제1항과 같습니다.
 1. 은행이 채무자의 소재를 알 수 없을 때
 2. 은행이 어음의 지급장소인 때
 3. 교통·통신의 두절, 추심 기타의 사유로 제시 또는 교부의 생략이 부득이 하다고 인정되는 때
- ③ 제10조, 제11조에 의한 상계를 하고도, 곧 이행하여야 할 나머지 채무가 있을 경우에, 어음에 채무자 이외의 어음상 채무자가 있는 때에는, 은행은 그 어음을 계속 점유하고 추심 또는 처분한 후, 그 대금으로, 제13조에 준하여, 채무의 변제에 충당할 수 있습니다.
- ④ 은행이 어음채권의 시효중단을 위하여 독촉을 할 경우에도, 어음의 제시를 생략할 수 있습니다.

제13조 일부변제·일부상계와 충당

- ① 채무자가 기한의 이익을 상실한 채무를 변제하거나, 은행이 제10조에 의한 상계를 할 경우에, 채무전액을 없애기에 부족한 때에는 비용, 이자, 원금의 순서로 충당하기로 합니다. 그러나 은행은 채무자에게 불리하지 않은 범위내에서 충당순서를 달리 할 수 있습니다.
- ② 변제 또는 상계될 채무가 수 개인 경우로서 채무전액이 변제 또는 상계되지 않을 경우 강제집행 또는 담보권 실행경매에 의한 회수금에 대하여는 민법 기타 법률이 정하는 바에 따릅니다.
- ③ 변제 또는 상계될 채무가 수 개인 경우로서, 제2항에 해당되지 않는 임의의 상환금 또는 제 예치금으로 채무자의 채무전액을 없애기에 부족한 때에는 채무자가 지정하는 순서에 따라 변제 또는 상계에 충당하기로 합니다. 이 경우, 채무자의 지정이 이미 연체된 채무를 제쳐놓고 기한미도래 채무에, 또는 무담보 채무를 제쳐놓고 유담보 채무에 충당하는 등, 은행의 채권보전상 지장이 생길 염려가 있는 것일 때에는, 은행은 지체 없이 이익을 표시하고 은행이 변제나 상계에 충당할 채무를 바꾸어 지정할 수 있습니다.
- ④ 채무자가 제11조에 의한 상계를 할 경우, 채무전액을 소멸시키기에 부족한 때에는, 채무자가 적당하다고 인정하는 순서에 의하여 상계에 충당할 채무를 지정할 수 있습니다. 그러나, 채무자가 위와 같은 지정을 아니한 경우에는 제1항 및 제3항에 따르기로 합니다.
- ⑤ 제4항에 의한 채무자의 지정이 은행의 채권보전상 지장이 생길 염려가 있는 것일 때에는, 은행은 지체 없이 이익을 표시하고, 이익 발송 후 14일 이내에, 제3항에 준하여 채권보전상 상당하다고 인정되는 채무로 바꾸어 지정할 수 있습니다.

제14조 사고의 처리

- ① 채무자가 발행·배서 등을 한 어음 또는 채무자가 은행에 제출한 제 증서 등이 불가항력·사변·재해·수송도중의 사고 등 은행 자신의 책임없는 사유로 인하여 분실·손상·멸실 또는 연착한 경우 채무자는 은행의 장부·전표 등의 기록에 의하여 채무를 갚기로 하되, 채무자가 은행의 장부·전표 등의 기록과 다른 자료를 제시할 경우 은행의 기록과 채무자가 제시하는 자료를 상호 대조하여 채무를 확정할 후 갚기로 합니다.
- ② 채무자는 제1항의 분실·손상·멸실의 경우에 은행의 청구에 따라 곧 그에 대신할 어음이나 증서 등을 제출하여야 합니다. 다만, 은행이 제3자와의 거래에서 취득한 어음이나 증서의 경우에는 제출하지 않아도 됩니다.
- ③ 제1항, 제2항에 의한 변제 또는 어음이나 증서의 제출로 인하여 채무자가 과실없이 이중의 지급의무를 부담하게 됨으로 말미암은 손해는 은행이 부담하여야 합니다.
- ④ 은행이 어음이나 제 증서·신고서 등 서류의 인영·서명을 채무자가 신고한 인감·서명과 상당한 주의로써 대조하고 틀림없다고 인정하여 처리한 때에는, 그 서류나 도장에 관하여 위조·변조·도용 등의 사고가 있더라도, 이로 말미암은 손해는 채무자가 부담합니다.

제15조 신고사항의 변경

채무자가 이미 신고한 성명, 주소, 전화번호, 인감, 서명 등에 변경이 생긴 때에는, **지체없이 그 변경내용을 은행에 신고하여야 합니다.**

제16조 자료의 성실 작성의무

채무자는 여신거래와 관련하여 은행에 제출하는 자료를 성실하게 작성·제출하여야 합니다.

제17조 통지의 효력

- ① 은행이 채무자가 신고한 최종 주소로 서면통지 또는 기타 서류 등을 발송한 경우, 보통의 우송기간이 경과한 때에 도달한 것으로 추정합니다.
- ② 채무자가 제15조에 의한 변경신고를 게을리 함으로 말미암아 제1항에 의하여 발송한 서면통지 또는 기타서류가 채무자에게 도착하거나 도달하지 아니한 때에는 보통의 우송기간이 경과한 때에 도달한 것으로 봅니다. 다만, 상계통지나 기한전의 채무변제 청구 등 중요한 의사표시인 경우에는 내용증명에 의한 경우에 한하여 도달한 것으로 봅니다.
- ③ 은행이 채무자에 대한 통지 등의 사본을 보존하고 또 발신의 사실 및 연일일을 장부 등에 명백히 기재한 때에는 발송한 것으로 추정합니다.

제18조 회보와 조사

- ① 채무자는 은행이 채권보전상의 필요에 의하여 청구하는 때에는 부채현황, 채무자 및 보증인의 신용상태나 담보의 상황에 관하여, 지체없이 회보하며, 또 은행이 그에 관하여 조사하고자 할 때에는, 이에 협조하여야 합니다.
- ② 채무자는 채무자 및 보증인의 신용상태나 담보의 상황에 관하여, 중대한 변화가 생기거나 생길 염려가 있을 때에는, 은행의 청구가 없더라도, 곧 은행앞으로 이를 통지하여야 합니다.

제19조 이행장소 · 준거법

- ① 채무의 이행장소는, 다른 약정이 없는 한 거래영업점으로 합니다. 다만, 부실채권의 관리 등 상당한 사유로 채권관리업무를 은행의 본점 · 지역본부 또는 다른 영업점으로 이관한 경우에는, 이관받은 본점 · 지역본부 또는 다른 영업점을 그 이행장소로 합니다.
- ② 채무자가 내국인이 아닌 경우라도, 이 약관에 터잡은 여신거래에 관하여 적용될 법률은 국내법을 적용합니다.

제20조 약관 · 부속약관 변경

※ 동 조항의 밑줄 친 부분은 공정거래위원회의 표준약관과 다릅니다.

- ① 은행이 이 약관을 변경하거나 부속약관을 채무자에게 불리하게 변경하고자 할 경우, 은행은 변경예정일 직전 1개월간 회사의 영업점 및 홈페이지에 변경내용을 게시합니다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로 이 약관을 변경하는 경우에는 변경일로부터 7일간 변경내용을 게시합니다.
 1. 법령의 제정 또는 개정 등에 따라 약관을 변경하는 경우
 2. 변경내용이 고객에게 유리하거나 기존 고객에게 적용되지 않는 경우
 3. 기존 약관의 내용이 실질적으로 변경되지 않는 단순한 문구 변경의 경우
- ② 제1항의 변경내용이 채무자에게 불리한 경우 은행은 이를 서면 등 채무자와 사전에 합의한 방법으로 변경 전 최소 30일 전까지 개별통지 합니다. 다만, 기존 채무자에게 변경 전 내용이 그대로 적용되는 경우 또는 채무자가 변경내용에 대한 통지를 받지 아니하겠다는 의사를 명시적으로 표시한 경우에는 그러하지 아니합니다.
- ③ 은행은 제2항의 통지를 할 경우 “채무자가 변경에 동의하지 아니한 경우 통지를 받은 날로부터 30일 이내에 계약을 해지할 수 있으며 계약해지의 의사표시를 하지 아니한 경우에는 변경에 동의한 것으로 본다.” 라는 취지의 내용을 함께 통지하여야 합니다.
- ④ 채무자가 제3항의 통지를 받은 날로부터 30일 이내에 계약해지의 의사표시를 하지 아니한 경우에는 변경에 동의한 것으로 봅니다.
- ⑤ 은행은 약관을 영업점에 비치 또는 게시하여 채무자가 요구할 경우 이를 교부하여야 합니다.

제21조 관할법원의 합의

이 약관에 터잡은 여신거래에 관하여 은행과 채무자 또는 보증인 또는 물상보증인 사이에 소송의 필요가 생긴 때에는, 법이 정하는 관할법원과 아울러 은행의 거래영업점 소재지 지방법원을 관할법원으로 합니다. 다만, 채무자의 책임있는 사유로 부실채권이 발생되어 그 채권의 관리를 위하여 은행이 본점 · 지역본부 또는 다른 영업점으로 그 채권관리업무를 이관한 경우에는, 법이 정하는 관할법원과 아울러 이관받은 본점 · 지역본부 또는 다른 영업점의 소재지 지방법원을 관할법원으로 합니다.

이 계약서는 법령 및 내부통제기준에 따른 절차를 거쳐 제공됩니다.